

【제 목】 : 직장어린이집 관리 개선필요(기관주의, 권고)

【내 용】

- 인재경영실은 『영유아 보육법』 제14조 및 『영유아 보육법 시행령』 제20조에 따라 내부 직원들의 육아부담을 해소하고 일과 가정의 양립을 지원하고자 2005년부터 직장어린이집을 운영하고 있으며, 효율적인 운영을 위해 위탁용역을 발주하여 관리하고 있다.

☞ 참고자료: 【영유아 보육법】

제14조(직장어린이집의 설치 등) ① 대통령령으로 정하는 일정 규모 이상의 사업장의 사업주는 직장어린이집을 설치하여야 한다. 다만, 사업장의 사업주가 직장어린이집을 단독으로 설치할 수 없을 때에는 사업주 공동으로 직장어린이집을 설치·운영하거나, 지역의 어린이집과 위탁계약을 맺어 근로자 자녀의 보육을 지원(이하 이 조에서 “위탁보육”이라 한다)하여야 한다.

② 제1항 단서에 따라 사업장의 사업주가 위탁보육을 하는 경우에는 사업장 내 보육대상이 되는 근로자 자녀 중에서 위탁보육을 받는 근로자 자녀가 보건복지부령으로 정하는 일정 비율 이상이 되도록 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 어린이집의 설치 및 위탁보육에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

☞ 참고자료: 【영유아 보육법 시행령】

제20조(직장어린이집의 설치) ① 법 제14조제1항에 따라 사업주가 직장어린이집을 설치하여야 하는 사업장은 상시 여성근로자 300명 이상 또는 상시근로자 500명 이상을 고용하고 있는 사업장으로 한다.

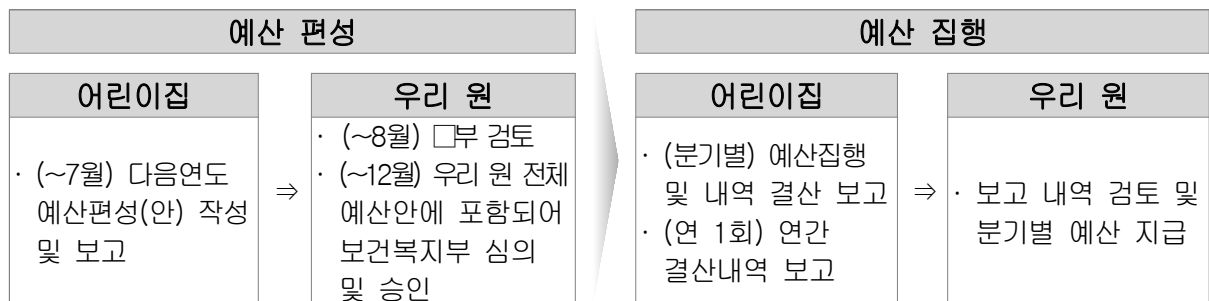
② ~ ⑤ (생략)

가. 예산 편성 및 집행에 관한 사항

○ 우리 원 직장어린이집은 『영유아 보육법』 제2조에 따른 어린이집으로, 시설 및 교육과정 운영의 원활한 진행을 위하여 교재·교구 구입비, 특별활동비, 물품 구입비 등 다양한 세출예산을 집행하고 있으며 주로 정부 지원금과 우리 원 예산을 세입예산으로 확보하고 편성하고 있으며,

- 이러한 예산 편성과 집행은 『사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙』(이하 ‘재무회계규칙’이라 한다.)과 보건복지부에서 매년 안내하는 『보육사업안내』에 따라 실시하여야 한다.

☞ 참고자료: 직장어린이집 예산편성 · 집행 절차



※ 본원 어린이집 우리 원 지원 예산 현황(‘20년 18억 → ‘21년 19억 → ‘22년 20억)

☞ 참고자료: 【사회복지법인 및 사회복지시설 재무 · 회계 규칙】

제10조(예산의 편성 및 결정절차) ① ~ ② (생략)

③ 제1항에 따라 예산을 편성할 경우 법인회계와 시설회계의 예산은 별표 1부터 별표 4까지에 따른 세입·세출예산과목 구분에 따라 편성하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 시설은 각 호에서 정하는 바에 따라 편성한다.

1. (생략)

2. 「영유아보육법」 제2조에 따른 어린이집: 별표 7 및 별표 8에 따른 세입·세출예산과목 구분에 따라 편성

제11조 ~ 제14조 (생략)

제15조(예산의 목적외 사용금지) 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적외에 이를 사용하지 못한다.

○ 이에 감사 대상기간 동안 직장어린이집 예산 편성 및 지출현황에 대해 점검한 결과, 【표 1】 '예산 착오집행 현황'과 같이 모서리 보호대, 책상 등의 '수용비', '자산취득비'를 '교재·교구 구입비'로 집행하거나 교통비 등의 '여비'를 '수용비'로 집행을 사례 총 26건, 약 377만원에 대해 재무회계규칙 별표8의 세출예산과목구분에서 정한 예산항목 기준과 달리 착오 집행한 사실을 확인하였다.

☞ 참고자료: 【사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙】

◇ 별표 8 <어린이집 시설회계 세출예산과목구분>			
관	항	목	내역
운영비	관리운영비	수용비 및 수수료	소모품 및 집기 구입비, 도서구입비, 인쇄비, 홍보물, 각종 사무용 및 교구 비품의 수선비, 수수료, 구급약품, 치료비, 대관·비품대여료, 협회비, 우편료, 광고료 등
		여비	국내·외 출장여비
보육활동비	기본보육활동비	교재·교구 구입비	보육 기자재, 도서 등 구입 및 제작비
재산조성비	자산구입비	자산취득비	시설운영에 필요한 비품구입비, 노후 업무용차량 교체 등 차량구입비(차량 할부금 포함), 그 외 자산 취득비

【표 1】 예산 착오집행 현황

연번	일자	구매명	금액(원)	비고
합 계			3,774,400	
1	2020.04.28.	교실용 사각책상	245,000	수용비 또는 자산취득비로 구매해야하나 교재교구비로 집행
2	2021.12.21.	책상 모서리 보호대	3,294,000	
3	2019.04.29.	업무협의 교통비	11,300	여비로 집행해야하나 수용비로 집행
4	2019.04.29.	업무협의 교통비	7,200	
5	2019.04.29.	업무협의 교통비	6,100	
6	2019.04.29.	업무협의 교통비	8,000	
7	2019.05.23.	업무협의 교통비	8,500	
8	2019.05.29.	업무협의 교통비	8,000	
9	2019.06.04.	업무협의 교통비	11,400	
10	2019.06.05.	업무협의 교통비	11,400	
11	2019.06.16.	업무협의 교통비	6,800	

연번	일자	구매명	금액(원)	비고
12	2019.06.16.	업무협의 교통비	11,400	
13	2019.06.17.	업무협의 교통비	11,400	
14	2019.06.18.	업무협의 교통비	11,400	
15	2019.06.18.	업무협의 교통비	11,300	
16	2019.06.18.	업무협의 교통비	7,700	
17	2019.07.04.	업무협의 교통비	6,800	
18	2019.07.04.	업무협의 교통비	11,400	
19	2019.07.08.	업무협의 교통비	11,400	
20	2019.07.09.	업무협의 교통비	11,300	
21	2019.07.17.	업무협의 교통비	11,300	
22	2019.07.17.	업무협의 교통비	11,300	
23	2019.08.14.	업무협의 교통비	11,300	
24	2019.08.14.	업무협의 교통비	7,700	
25	2019.08.14.	업무협의 교통비	11,300	
26	2019.12.23.	업무협의 교통비	9,700	

나. 어린이집운영위원회 운영에 관한 사항

- 인재경영실에서는 『영유아 보육법』 제25조에 따라 어린이집운영위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 『영유아 보육법 시행규칙』 별표 8에 따라 자체 『어린이집 운영 가이드』를 제정하여 어린이집운영위원회에 필요한 사항들을 마련하여 운영하고 있다.

☞ 참고자료: 【영유아 보육법】

제25조(어린이집운영위원회) ① 어린이집의 원장은 어린이집 운영의 자율성과 투명성을 높이고 지역사회와의 연계를 강화하여 지역 실정과 특성에 맞는 보육을 실시하기 위하여 어린이집에 어린이집운영위원회를 설치·운영할 수 있다. 다만, 제26조에 따른 취약보육(脆弱保育)을 우선적으로 실시하여야 하는 어린이집과 대통령령으로 정하는 어린이집은 어린이집운영위원회를 설치·운영하여야 한다.
(이하 생략)

☞ **참고자료: 【영유아 보육법 시행규칙】**

◇ **별표 8 어린이집의 운영기준**

2. 어린이집의 운영

라. 운영규정

어린이집의 원장은 조직·인사·급여·회계·물품, 그 밖에 시설의 운영관리에 관하여 필요한 규정을 제정·시행하여야 한다.

- 어린이집의 자율적 운영과 투명성을 높일 수 있도록 위원회를 운영하기 위해서는 상위 규정의 개정사항 등에 대해 내부 지침에 명확히 반영하고 그에 맞게 실제 운영과 관리를 철저히 하여야 한다.
- 그러나 『영유아 보육법 시행령』 제21조의2에 따르면 '21. 3월부터 영유아 수가 100명 이상인 어린이집은 직장어린이집운영위원회(이하 '위원회'라 한다.) 위원을 11인 이상 15인 이하로 구성해야 한다고 개정되었으나,
- 감사일 현재 『어린이집 운영 가이드』에는 10인 이내로 정하고 있으며, 실제 운영은 '21. 2분기에 위원을 추가 모집하여 3분기부터 11명으로 구성한 사실을 확인하였다.

【표 2】 위원 구성 관련 규정 비교

영유아 보육법 시행령	어린이집 운영 가이드
제21조의2(어린이집운영위원회의 설치 범위 등) ① (생략) ② 법 제25조제3항에 따른 어린이집운영위원회의 위원 정수는 다음 각 호의 구분에 따른다. <신설 2021. 3. 2.> 1. 영유아 수가 100명 미만인 어린이집: 5명 이상 10명 이하 2. 영유아 수가 100명 이상인 어린이집: 11명 이상 15명 이하	제10조(어린이집 운영위원회) ① (생략) ② 운영위원회는 심사평가원 관계자, 위탁운영자, 원장, 교직원, 학부모 등으로 5인 이상 10인 이내로 구성하며, 이때 학부모는 총 인원의 2분의 1 이상이 되도록 한다.

- 또한 『영유아 보육법』 제25조에 따르면 위원회 심의 대상 안건은 총 9개 항목으로 이루어져있어 위원회 개최 시 해당 안건들을 심의하여야 하나,
- 2019년, 2020년 위원회 개최 시 필요경비 수납액 결정 관련하여 위원회 심의를 하지 않은 사실을 확인하였으며, 『어린이집 운영 가이드』 심의 대상안건에도 해당 사항이 반영되어 있지 않음을 확인하였다.

【표 3】 위원회 심의대상 관련 규정 비교

영유아 보육법	어린이집 운영 가이드
제25조(어린이집운영위원회) ① ~ ③ (생략) ④ 어린이집운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 어린이집 운영 규정의 제정이나 개정에 관한 사항 2. 어린이집 예산 및 결산의 보고에 관한 사항 3. 영유아의 건강·영양 및 안전에 관한 사항 3의2. 아동학대 예방에 관한 사항 4. 보육 시간, 보육과정의 운영 방법 등 어린이집의 운영에 관한 사항 5. 보육교직원의 근무환경 개선에 관한 사항 5의2. 보육교직원의 권익 보호에 관한 사항 6. 영유아의 보육환경 개선에 관한 사항 7. 어린이집과 지역사회와의 협력에 관한 사항 8. 보육료 외의 필요경비를 받는 경우 제38조제1항에 따른 범위에서 그 수납액 결정에 관한 사항^(‘13.8.13) 9. 그 밖에 어린이집 운영에 대한 제안 및 건의사항	제10조(어린이집 운영위원회) ① ~ ④ (생략) ⑤ 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의할 수 있다. 1. 어린이집 예산 및 결산의 보고에 관한 사항 2. 영유아의 건강·영양·안전 및 학대예방에 관한 사항 3. 어린이집 내에서 발생한 분쟁 조정 등에 관한 사항 4. 보육시간, 보육과정의 운영방법 등 어린이집의 운영에 관한 사항 5. 그 밖의 어린이집 운영에 대한 제안 및 건의사항

- 인재경영실에서는 필요경비 수납액에 대해 학부모 소통 어플을 통해 통지하였다고 의견을 제시하였지만, 결과 통보가 아닌 구체적 금액과 수납방식을 학부모 등과 협의하라는 취지에서 위원회 안건으로 다루는 것이므로 안건에 포함되는 것이 바람직할 것이다.
- 따라서 적정한 위원회 운영과 관리를 위해 『어린이집 운영 가이드』를 상위법령 등에 맞게 개정하여 위원회 운영·관리를 철저히 필요가 있다.

【관계부서 의견】

- 감사결과를 수용하면서, 어린이집 예산 편성과 집행을 관련 규정에 맞게 할 수 있도록 검토를 강화하고, 『어린이집 운영 가이드』도 상위 규정에 맞게 개정하여 재발을 방지하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

○ 기획상임이사는

- ① 어린이집 예산 편성 및 집행이 규정에 맞게 이루어질 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시고, 관련부서에 주의를 촉구하여 주시기 바라며, (기관주의)
- ② 어린이집 운영 및 관리가 상위 법령에 맞게 이루어 질 수 있도록 『어린이집 운영 가이드』를 개정하시기 바랍니다. (권고)